



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - dott. Michele Cataldi | Presidente |
| - dott. Giovanna Schipani | Consigliere rel. |
| - dott. Matilde Carpinella | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3200 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente

TRA

Parte_1, p.i.

P.IVA_1

rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Nanni, giusta procura a margine dell'atto di appello

- PARTE APPELLANTE -

E

Controparte_1, c.f. *C.F._1*

Controparte_2, c.f. *C.F._2*

rappresentati e difesi dall'avv.to Gaia Gandolfi, il primo giusta procura a margine della comparsa di costituzione in grado di appello

- PARTE APPELLATA -

NONCHÉ

Controparte_3 , c.f. *C.F._3*

rappresentato e difeso dall'avv.to Danilo Laurenti, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in grado di appello

- PARTE APPELLATA -

rilevato che:

il procedimento è stato dichiarato interrotto all'udienza del 23.1.2019 per l'intervenuta cancellazione della Finanziaria Immobiliare Volpes T. & Figli S.r.l. dal Registro delle Imprese, dichiarata dal difensore della stessa;

trattandosi di procedimento instaurato (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l'art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), a tenore del quale «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»;

il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 46, comma 14, della l. n. 69/2009) e, pertanto, va dichiarato estinto, ai sensi del citato art. 307, comma 4, c.p.c.;

le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma;

DICHIARA

l'estinzione del processo.

Roma, 12.3.2026

Il Consigliere est.

Giovanna Schipani

Il Presidente

Michele Cataldi